

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Touto cestou uplatňuji své právo podat připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezující akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Jako obyvatel jižního Plzeňska s tímto návrhem v navrženém rozsahu zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

2. Lokality vykazují více střetů, než RED III připouští

Vznáším námitku proti zařazení do akceleračního režimu, protože AOV 51, 62 a 63 vykazují více střetů (krajina, druhy, kumulace), než směrnice RED III pro akcelerační oblasti připouští. Pokud lokalita zasahuje do biokoridorů, lokalit chráněných druhů a oblastí citlivých na krajinný ráz, nelze ji považovat za vhodnou pro zjednodušený režim povolování. Tato klíčová podmínka pro vymezení akcelerační oblasti není v dokumentaci prokazatelně splněna.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000.

3. Brownfieldy a průmyslové plochy zůstaly nezohledněny

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace nedostatečně prověřuje umístění VTE na brownfieldech, v průmyslových areálech, podél dálnic a v jiných již narušených územích. Směrnice RED III preferuje umístění OZE na narušených plochách právě proto, aby byly minimalizovány zásahy do volné krajiny. Návrh tuto preferenci formálně zmiňuje, ale fakticky volí volnou krajinu jižního Plzeňska, aniž by řádně zdůvodnil, proč byly alternativy odmítnuty.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů.

4. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

5. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Salguero, A. et al. (2023). Bat mortality at wind farms: long-term patterns. Biodiversity and Conservation.

6. Snížení atraktivity bydlení a stěhování obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že dlouhodobé snížení atraktivity bydlení může vést k odlivu obyvatel z dotčených obcí. Pokud se v okolí obcí postaví desítky velmi vysokých turbín, část obyvatel se může rozhodnout přestěhovat. Pokles počtu obyvatel oslabuje obecní rozpočty, dostupnost služeb i sounáležitost komunit. Tento sociální dopad není v dokumentaci řešen.

Právní podklad: Čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona; princip udržitelného rozvoje.

7. Vypořádání připomínek je nedostatečné

Nesouhlasím s tím, že vypořádání připomínek obcí, spolků a veřejnosti je v dosavadním procesu nedostatečné a formální. Mnohé z dříve vznesených připomínek byly buď ignorovány, nebo zodpovězeny obecným odkazem na další řízení. Tím není naplněn smysl účasti veřejnosti, kterým je reálné ovlivnění návrhu.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; Aarhuská úmluva; čl. 35 Listiny.

8. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

9. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námitkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

10. Monitoring nezachrání jedince chráněných druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

S výše uvedenými výhradami návrh v jeho stávající podobě odmítám a žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: